

1502570-73.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... de que ela já vinha se dedicando ao tráfico de drogas há algum tempo, a impedir a incidência da referida causa de diminuição. A quantidade de drogas é grande, o que torna difícil acreditar que ela fosse iniciante, ainda mais que tivesse iniciado o tráfico naquela tarde, sem sequer combinar direito quanto ganharia por isso, como ela afirmou em juízo. Embora ela tenha negado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502570-73.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502570-73.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

MAYARA SOUSA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

MAYARA SOUSA SILVA, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 4 de novembro de 2021, por volta das 18h06, na Rua Tilápia, 43, Chácara Valparaíso, nesta cidade e comarca, trazia consigo 28 papелotes e 1 eppendorfe de cocaína, bem como guardava 147 envelopes e 244 pinos de cocaína, 164 pedras de crack, 238 porções de maconha e 49 porções de skunk, tudo para entrega ao consumo de terceiros, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Em 5 de novembro de 2021 a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 33/34).

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 7/8), assim como o laudo de constatação (fls. 15/19) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 68/71). O(A) ré(u) foi notificado(a) e apresentou defesa preliminar (fls. 73/76). Em 8 de fevereiro de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fls. 95/96).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a). As partes apresentaram alegações finais ao término da audiência.

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) MAYARA SOUSA SILVA foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque em 4 de novembro de 2021, por volta das 18h06, na Rua Tilápia, 43, Chácara Valparaíso, nesta cidade e comarca, trazia consigo 28 papелotes e 1 eppendorfe de cocaína, bem como guardava 147 envelopes e 244 pinos de

cocaína, 164 pedras de crack, 238 porções de maconha e 49 porções de skunk, tudo para entrega ao consumo de terceiros, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, guardas civis realizavam patrulhamento pelo local do fato, conhecido ponto de tráfico, viram a ré e ela denotou nervosismo, por isso abordaram-na e sob a posse dela encontraram 28 papelotes e 1 eppendorfe de cocaína, além de R\$205,00. Perto do local da abordagem, em uma torre de energia, foram encontrados os outros entorpecentes, numa sacola preta.

A materialidade e a autoria do delito são certas. Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico.

A quantidade e variedade de entorpecente apreendido não permitem pensar em porte para uso próprio e as provas colhidas durante a persecução penal mostram que o(a) ré(u) estava mesmo traficando.

Com efeito, na fase policial e em juízo a ré confessou a prática delitiva. Disse que vendia drogas desde o final da tarde porque precisava saldar um débito com agiota.

Não entendo que a ré confessou a prática do crime como se estivesse justificando a sua conduta na coação moral e irresistível, como entendeu o Ministério Público. Mas se fosse esse o caso, claro, não seria o caso de acolher a justificativa porque não há que se falar em irresistibilidade.

Essa confissão restou corroborada pelas demais provas produzidas durante a persecução penal. Em solo policial e em juízo as testemunhas Elaine e Josiel declararam que durante o patrulhamento em região já associada ao tráfico de drogas, suspeitaram do nervosismo da ré, abordaram-na e sob a posse dela encontraram algumas dezenas de porções de cocaína, além de certa quantia em dinheiro. Na ocasião, a ré disse que estava mesmo traficando. Indagada se havia mais drogas por perto, ela negou, mas junto a uma torre de energia encontraram outras centenas de porções de drogas variadas.

Em juízo o guarda civil Josiel afirmou que a ré confessou ter iniciado a traficância há um mês, o que contradiz a versão da ré de que o fazia apenas desde o início daquela tarde. Isso é relevante porque no primeiro caso ela não teria direito ao benefício do artigo 33, § 4º da lei de drogas.

Penso que deve prevalecer a ideia de que ela já vinha se dedicando ao tráfico de drogas há algum tempo, a impedir a incidência da referida causa de diminuição. A quantidade de drogas é grande, o que torna difícil acreditar que ela fosse iniciante, ainda mais que tivesse iniciado o tráfico naquela tarde, sem sequer combinar direito quanto ganharia por isso, como ela afirmou em juízo. Embora ela tenha negado que soubesse das demais drogas apreendidas, as quais estavam escondidas, o fato é que ela estava, como admitiu em juízo, traficando, e as drogas estavam em local próximo.

Ademais, houve divergência entre o que ela sustentou na polícia e em juízo quanto à origem da dívida. Na polícia ela disse que devia a um agiota e em juízo a um traficante. Questionada sobre isso, ela afirmou que tinha receio de uma pessoa que estava na Delegacia, mas não havia ninguém mais preso além dela. É compreensível que pessoas não delatem traficantes de maior importância na organização criminosa com medo de represália, mas nem por isso é possível aceitar qualquer alegação desse tipo, ainda mais assim como ela fez em juízo, de forma totalmente superficial.

Não é exagero acrescentar que ela não conseguiu explicar com clareza o que fazia da vida, ou seja, as atividades profissionais que desempenhava para viver. Ela explicou que estava aprendendo a lidar com aparelhos eletrônicos na casa do padrasto, mas não fez uma prova sequer disso. Depois, ela explicou que nunca teve registro em carteira porque era difícil conseguir emprego com registro, mas que sempre laborou autonomamente. Mas essa explicação que ela ofereceu em juízo não se harmonizou com o disposto no documento de fls. 79. Aliás, questionada expressamente sobre isso, ela não soube explicar direito esse vínculo e ainda errou na atribuição da função que lhe cabia. Isso, por sinal, significa que o documento é falso.

Tudo leva a crer que a ré lidava com o tráfico há algum tempo, por isso não farei incidir a causa de diminuição de pena acima citada.

Por derradeiro, entendo que é o caso de rejeitar a alegação de que a ré poderia ser uma viciada e, por isso, inimputável, em alguma medida. Não há uma prova sequer nos autos de que ela o fosse. Apenas ela informou isso, mas não há um documento ou um testemunho a ratificar a sua afirmação.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa. Na primeira fase de aplicação da pena não deve ser levado em conta, nos termos do artigo 42 do diploma legal em tela, o fato de que o crime envolveu 871 porções, entre cocaína, crack, maconha e skunk. Em razão do exposto, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 7 anos de reclusão. Confira-se a posição do C. STJ a respeito do tema:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes.

(...)

(STJ - 5ª T., HC 578.782-SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/08/2020, grifo não original)

Na segunda fase de aplicação da pena não há agravantes, mas está presente a atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 545 do STJ, em razão disso, torno a pena a 5 anos e 6 meses de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena observo que não há causas de aumento ou de diminuição da pena, por isso a pena privativa de liberdade fica consolidada no patamar acima.

Sendo o(a) ré(u) primário(a) e não tendo maus antecedentes, poderá iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 550 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) MAYARA SOUSA SILVA como incurso(a) no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 550 (cinquenta) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

É o caso de permitir que o(a) ré(u) recorra em liberdade, pois a manutenção da prisão provisória representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado na sentença condenatória. (STF, HC 182584). Por conta disso, expeça-se alvará de soltura clausulado.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos.

Nos termos do artigo 63 da lei supracitada, decreto o perdimento do valor apreendido porque o(a) ré(u) não conseguiu comprovar que obteve lícitamente o dinheiro. Expeça-se o necessário.

Por entender que o documento de fls. 79 é ideologicamente falso, determino a

instauração de inquérito policial. Expeça-se o necessário com as principais peças dos autos.

P.R.I.C.

Barueri, 8 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA